

Ulrike B. ist unschuldig Das Verfahren um den vermeintlichen Bremer Bamf-Skandal ist vom Landgericht mangels Vorwürfen eingestellt worden. Dafür ermittelt nun d....

Ulrike B. ist unschuldig; Das Verfahren um den vermeintlichen Bremer Bamf-Skandal ist vom Landgericht mangels Vorwürfen eingestellt worden. Dafür ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft gegen ihre Kolleg:innen. Mindestens ein Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte ehrenrührige Informationen in Qualitätsmedien verbreitet

taz, die tageszeitung

Mittwoch 21. April 2021

Copyright 2021 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 25

Length: 931 words

Byline: Jan Zier

Highlight: Das Verfahren um den vermeintlichen Bremer Bamf-Skandal ist vom Landgericht mangels Vorwürfen eingestellt worden. Dafür ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft gegen ihre Kolleg:innen. Mindestens ein Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte ehrenrührige Informationen in Qualitätsmedien verbreitet

Body

Von Jan Zier

Der groß angelegte Prozess im sogenannten Bremer Bamf-Skandal ist zu Ende, bevor er richtig begonnen hat. Das Verfahren gegen Ulrike B., die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz: Bamf, wurde am Dienstag vom Landgericht eingestellt gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro. Seine Mandantin gehe ohne Strafmakel aus dem Verfahren, sagt ihr Anwalt Johannes Eisenberg, es gebe keinerlei Schuldfeststellung.

Auch beim zweiten Angeklagten, einem auf Asylrecht spezialisierten Anwalt aus Hildesheim, seien sich alle Beteiligten im Prinzip über eine Verfahrenseinstellung einig, sagte Richterin Maike Wilkens. Er wehrt sich aber nach eigenen Angaben gegen die vorgeschlagene Geldauflage von 5.000 Euro. Bei ihm ging es um den Vorwurf, er habe Ausländer:innen illegal zum Aufenthalt in Deutschland verholfen.

Ulrike B. indes wurde vom CSU-geführten Bundesinnenministerium gar der Bandenbildung bezichtigt, von massenhaftem Asylmissbrauch war die Rede: In mindestens 1.200 Fällen habe sie zwischen 2013 und 2015 zu Unrecht Asylanträge bewilligt, so der Vorwurf aus der Politik. Angeklagt war die beurlaubte Beamtin am Ende aber nur noch wegen 14 Fällen von Verstößen gegen das Dienstgeheimnis, Dokumentenfälschung und Vorteilsnahme (Az. 2 KLS 311 Js 71761/17).

99 von 121 Anklagepunkte wurden gar nicht zur Verhandlung zugelassen. Die Bremer Staatsanwaltschaft, die mit einem nie dagewesenen Aufwand gegen B. ermittelt hatte, konnte sie deswegen nicht eines einzigen Verstoßes

Ulrike B. ist unschuldig Das Verfahren um den vermeintlichen Bremer Bamf-Skandal ist vom Landgericht mangels Vorwürfen eingestellt worden. Dafür ermittelt nun d....

gegen das Ausländerrecht beschuldigen. Was übrig blieb: Der mitangeklagte Anwalt soll ihr zwei Hotelrechnungen von je 65 Euro bezahlt haben B. sagt, sie habe ihm das Geld bar zurückgegeben.

An ihren Entscheidungen im Asylrecht indes war nichts auszusetzen, im Gegenteil: Die Verwaltungsgerichte bestätigten wiederholt rechtskräftig, was die Staatsanwaltschaft als Straftat von Frau B. werten wollte. Von 18.000 durch eine Bamf-interne Gruppe untersuchten Bescheiden aus Bremen wurden jedoch lediglich 165 zurückgenommen oder widerrufen. Dabei hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer 2018 dem Bremer Bamf zwischenzeitlich sogar untersagt, überhaupt noch Asylentscheidungen zu treffen eine Maßnahme, die von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) in einer offiziellen Pressemitteilung seinerzeit ausdrücklich begrüßt wurde.

Bundesweit befeuert worden war der vermeintliche Skandal von der Bild, aber auch dem Spiegel Medienanwalt Eisenberg kritisierte nach Prozessende denn auch jene Medien, die den Fall 2018 aufgebauscht hätten. Zwischen April und September jenes Jahres hat allein das Hamburger Nachrichtenmagazin 20 Seiten mit Geschichten über Frau B. und das Bremer Bamf gefüllt.

Darauf ist die Politik angesprungen, sagte Eisenberg. Für ihn ist der Fall deswegen vor allem ein Skandal der Presse, der zeige, wie schnell ein unbescholtener Mensch in Verdacht geraten könne. Und der kein Skandal geworden wäre, hätten alle Medien die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung beachtet, wie Eisenberg sagt. Auch bei Informationen, die einem zugesteckt wurden, müsse man kritisch bleiben und in Erwägung ziehen, dass einem Scheiße erzählt werden könnte, sagte er dem Portal Übermedien.

Ulrike B. muss sich nach dem Ende des Prozesses nun noch disziplinarrechtlichen Auseinandersetzungen stellen, ihre bürgerliche Existenz als Beamtin ist aber gesichert. Doch ganz sicher werde sie nicht auf ihre alte Stelle als Bamf-Behördenleiterin zurückkehren, sagte Eisenberg. Das Verfahren habe sie stark belastet, deswegen stimmte die Verteidigung nun der teuren Einstellung des Verfahrens zu, auch wenn aus ihrer Sicht durchaus ein Freispruch zu erwarten war.

Dafür wird nun wieder gegen die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt: Die Generalstaatsanwältin Kirsten Graalmann-Scheer teilte der taz mit, dass sie die von der Staatsanwaltschaft Bremen schon eingestellten Ermittlungen gegen die eigenen Kolleg:innen mittlerweile an sich gezogen, die Entscheidung der ihr untergeordneten Behörde bereits aufgehoben und neue Ermittlungen angeordnet hat. Deren Ergebnis steht aber noch aus.

Mindestens ein Vertreter der Staatsanwaltschaft hat durch seine Äußerungen unzulässig in die Privatsphäre von Ulrike B. eingegriffen, stellte das Bremer Verwaltungsgericht schon 2019 fest. Dabei geht es um zunächst von Zeit online publizierte, dann von Focus online, dem Weser-Kurier und Presseagenturen weiter verbreitete Plaudereien, die Frau B. eine ehrenrührige Liebesgeschichte mit dem nun mitangeklagten Anwalt angedichtet hatten.

Auch glaubte der Informant, Beweise für eine kriminelle kollusive Zusammenarbeit zu haben, die zu einer Haftstrafe führen könnten. Die Mutmaßungen über Liebesbeziehungen gingen die Öffentlichkeit nichts an, stellte das Verwaltungsgericht klar. Die Äußerungen würden eine Vorverurteilung darstellen. Dabei ist die Verletzung von Privatgeheimnissen eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird.

Der Bamf-Prozess in Zahlen

250 Seiten dick war die Anklageschrift der Bremer Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2018.

Bis zu 44 Ermittler:innen waren auf Ulrike B. angesetzt.

0 Verstöße gegen Ausländerrecht wurden zur Anklage zugelassen.

130 Euro sind der Gegenwert der Hotelrechnungen, deretwegen Ulrike B. der Vorteilsnahme bezichtigt wurde.

Ulrike B. ist unschuldig Das Verfahren um den vermeintlichen Bremer Bamf-Skandal ist vom Landgericht mangels Vorwürfen eingestellt worden. Dafür ermittelt nun d....

Ein noch nicht absehbarer immenser Schaden in Millionenhöhe sei durch die offensichtlich rechtswidrige Praxis dieser Bundesbehörde entstanden, fabulierte Bremens SPD-Innensenator Ulrich Mäurer 2018 in einer Pressemitteilung.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: STAATSANWÄLTE (94%); GERICHTSPROZESSE (92%); GERICHTSHÖFE (90%); SKANDALE (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); RECHTSANWÄLTE (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (88%); POLITISCHE PARTEIEN (88%); RICHTER (78%); POLITIK (77%); PRESSEMITTEILUNGEN (73%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (72%); FÄLSCHEN (52%)

Industry: STAATSANWÄLTE (94%); RECHTSANWÄLTE (89%)

Person: HORST SEEHOFER (79%)

Geographic: BREMEN, DEUTSCHLAND (90%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (57%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: April 20, 2021

End of Document